

[별표 12] 불공정행위 이력 감점 평가

1. 평가기준

평가 항목	평가요소	내 용	연구개발 / 구매사업 기종결정 (종합평가)	구매사업 제안서 평가
불공정 행위 이력	불공정행위 누적점수	○ 불공정행위로 입찰등록 마감일 전일 기준 3년 이내에 ‘방위사업청장으로부터 부정당업자 입찰 참가자격 제한 처분을 받은 사실이 있는 자(국가 계약법 제27조의2 제1항 제2호에 따른 과징금을 부과받은 자를 포함한다.)’ 이거나, ‘군사기밀보호 법 또는 방위산업기술보호법 위반으로 처 분 이 나 형 벌 을 받은 자’로서 불공정행위 누적점수 가 아래에 해당하는 자 A. 30점 이상 B. 25점 ~ 29점 C. 20점 ~ 24점 D. 15점 ~ 19점 E. 10점 ~ 14점 F. 5점 ~ 9점 G. 1점 ~ 4점	-3.0 -2.5~-2.9 -2.0~-2.4 -1.5~-1.9 -1.0~-1.4 -0.5~-0.9 -0.1~-0.4	-15% -13% -11% -9% -7% -5% -3%

※ 방위사업 불공정행위

불공정행위	세부 위반 내용	부과점수
뇌물 (방위사업법 제59조제1항제1호 또는 국가계약법 제27조제1항제7호에 해당하는 경우)	○ 관계 공무원 등에게 금품·향응 등을 주기로 약속하거나 준 사실이 있는 경우 가. 2억원 이상 나. 1억원 이상 2억원 미만 다. 1천만원 이상 1억원 미만 라. 1천만원 미만	5 3 2 1
하도급 불공정행위 (방위사업법 제59조제1항제5호에 해당하는 경우)	가. 수급인으로부터 금품·향응을 수수하거나 부당 또는 불공정행위를 하여 계약이행을 부실하게 한 경우 나. 수급인으로부터 금품·향응을 수수하거나 부당 또는 불공정행위를 한 경우	3 2
담합 (국가계약법 제27조제1항제2호에 해당하는 경우)	가. 담합을 주도하여 낙찰을 받은 자 나. 담합을 주도한 자 다. 입찰자 또는 계약상대자 간에 서로 상의하여 미리 입 찰가격, 수주 물량 또는 계약의 내용 등을 협정하거나 특정인의 낙찰 또는 납품대상자 선정을 위하여 담합한 자	5 4 3
사기, 부정행위 (국가계약법 제27조제1항제4호에 해당하는 경우)	가. 국가에 10억원 이상의 손해를 끼친 자 나. 국가에 10억원 미만의 손해를 끼친 자	5 3
허위서류 등 (국가계약법 시행령 제76조제2항제1호 가목에 해당하는 경우)	가. 입찰 등에 관한 서류를 위조·변조하거나 부정하게 행사하여 낙찰을 받은 자 또는 허위서류를 제출하여 낙찰을 받은 자 나. 입찰 또는 계약 등에 관한 서류를 위조·변조하거나 부정하게 행사한 자 또는 허위서류를 제출한 자	5 3

불공정행위	세부 위반 내용 및 점수						
보안 및 방위산업 기술 유출·침해 사고 발생 (군사기밀보호법, 방위산업기술보호법)	○ 제안서 제출 업체 대표 및 소속 임직원이 군사기밀보호법 또는 방위산업기술보호법 위반으로 기소유예 또는 기소되거나 형벌이 확정된 경우(확정일자 기준)						
	부과 점수						
	기소 유예	기소	벌금형			징역형	
			2,000만원 미만	2,000 만원 이상 3,000 만원 미만	3,000만원 이상	2년 미만	2년 이상 3년 미만 3년 이상
	5	7	8	9	10	12	13
* 동일 사건에 복수의 인원이 관련되었거나, 복수의 사건으로 처벌받은 경우 해당 처벌에 따른 부과점수 중 가장 높은 점수를 적용하고 5점을 추가한다.							

[주]

- ① 입찰등록 마감일 전일 기준 3년 이내에 기소되어 유죄의 판결을 받아 확정된 사건의 경우 형사처벌 감점기준을 적용한다.
- ② 입찰등록 마감일 전일 기준 기소일로부터 3년이 경과한 경우에는 유죄의 판결을 받아 확정된 경우에도 감점을 하지 아니한다. 단, 2021년 12월 31일 이전에 기소된 경우에는 최초 형 확정일이 입찰등록 마감일 전일 기준 3년 경과 시 감점을 하지 아니한다.

2. 평가절차

가. 방위사업 불공정행위로 방위사업청장으로 부터 부정당업자 입찰참가자격 제한 처분 또는 과징금 부과 처분을 받은 경우

- 1) 입찰참가자격 제한의 효력이(과징금의 경우 처분일 기준) 입찰등록마감일 전일부터 과거 3년 이내에 있는 경우 평가에 반영한다.
- 2) 입찰참가자격 제한은 제한기간 만료일이 포함된 건수를 기준으로, 과징금은 과징금 부과 처분일이 포함된 건수를 기준으로 계약제도발전과에 확인 후 적용한다.
- 3) 부정당업자 입찰참가자격 제한 처분 또는 과징금 부과 처분에 대해 법원에서 집행 정지를 결정한 경우에도 이 처분이 최종적으로 무효 또는 취소로 확정되기 전까지는 평가에 반영한다.
- 4) 부정당업자가 한 여러 개의 불공정행위에 대하여 하나의 처분으로 입찰참가자격 제한 또는 과징금을 부과한 경우에는 해당 불공정행위에 대한 부과점수 중 가장 높은 부과점수를 적용한다.
- 5) 과징금 부과 처분의 경우 그 처분의 원인이 된 불공정행위에 대한 부과점수를 적용한다.

나. 군사기밀보호법 또는 방위산업기술보호법 위반으로 처분이나 형벌을 받은 경우

- 1) 피의자(피고인)이 법 위반 사건 당시 제안서 제출 업체 소속직원인 경우에 적용한다.
- 2) 벌금형, 징역형의 경우 선고유예/집행유예도 포함한다.
- 3) 기소 후 무죄판결이 확정된 경우나 기소유예 처분이 취소된 경우에는 감점에 반영하지 아니한다.
- 4) 동일 사건으로 군사기밀보호법과 방위산업기술보호법에 중복 위반하여 처벌을 받은 경우 둘 중 높은 점수를 적용한다.
- 5) 방위산업기술보호법 위반과 관련하여 입찰업체의 자진신고를 접수하여 수사가 착수된 것으로 인정되는 경우에는 감점 대상에 제외한다.
- 6) 제안업체는 제안서 제출 시 군사기밀보호법 또는 방산기술보호법 위반에 대해 자체 조사확인 등을 통해 [별지 제9호]에 따른 법 위반 처벌이력 확인서 및 방위사업법 시행규칙 별지 【제2호의4】의 범죄경력조회 동의서(외국인인 경우 외국인등록증 사본 포함)를 제출하여야 한다.
- 7) 통합사업관리팀장은 제안업체로부터 받은 법 위반 처벌이력 확인서를 제안서 제출 마감일에 모든 제안업체에 공개하고 현장확인 시 까지 제안업체별 상호 확인하도록 하여야 한다.
- 8) 통합사업관리팀장은 증빙자료 등 현장 확인 시 제안업체별 상호 확인한 결과에 대해 최종 검증을 하고, 모든 제안업체에 감점평가를 공개하고 확인서를 징구하여야 한다.
- 9) 통합사업관리팀장은 제안서 접수 후 기술보호과장에게 방위산업기술 유출·침해 사고 처벌이력을 요청하여 업체가 제시한 처벌이력 확인서와 비교 확인한다. 단, 국외업체(무역대리점 포함)는 제외 한다.
 - 9-1) 통합사업관리팀장은 기술보호과장에게 입찰 참가업체의 대표와 등기임원(입찰 등록 마감일 전일 기준)의 형벌 이력에 대한 방위사업법 제6조의2에 따른 범죄경력조회를 추가로 요청할 수 있다. 범죄경력조회 요청시 범죄경력조회 대상자 명단과 방위사업법 시행규칙 별지 【제2호의4】의 범죄경력조회 동의서(외국인인 경우 외국인등록증 사본 포함)를 첨부하여야 한다.
 - 9-2) 기술보호과장은 조회를 요청받은 대상자에 대하여 행정정보공동이용망을 이용하여 범죄경력조회를 하고 그 결과를 통합사업관리팀장에게 회신한다.
- 10) 통합사업관리팀장은 보안 및 방위산업기술 유출·침해 사고 감점평가 결과를 제안서 평가팀에 제출하여 평가에 반영하게 하여야 한다.

다. 위에 제시된 바와 같이 '가' 및 '나' 기준에 따라 각각 계산된 점수를 합산하여 최종 감점을 적용한다.

3. 평가적용

가. 연구개발(양산사업 포함), 구매사업 기종결정 종합평가 : 종합점수(기술능력평가 점수 + 비용평가 점수)에서 감점규모만큼 차감한다.

나. 구매사업 : 제안서평가 시 업체가 취득한 선택조건 충족비율에서 감점비율만큼 차감한다.